

而无所迷惑。他们不按照瓦尔那的义务生活，并且互相敌对。主梵天知道事情是这样以后，就命令刹帝利进行统治，惩罚犯罪，并且从事战争。主指示婆罗门从事祭祀、科学和收取赠礼。他把畜牧业、商业和农业交给了吠舍，而首陀罗，主则命令从事手工业与作奴僕。

(刘家和译，录自《世界古代史史料选辑》上册第245—246页。)

三、阿帕斯檀跋与乔达摩法律汇编

古代印度各瓦尔那及其相互关系，以及古代印度的社会制度，在名为《法经》的各种作品中记载下来。这些作品乃是民法、刑法、祭典和习惯的法令汇编。在古代印度，法经起着法典的作用。它们由一些专门的婆罗门学派编成。这里摘录阿帕斯檀跋和乔达摩这两个学派法经的片断。这两种古文献的最后定形不晚于公元后最初几世纪。乔达摩学派的法经显然是传世的这类作品最古的一种，其作成大概是在公元前一千年代中期（或许当公元前六世纪）。不过这个古文献的原文后来又经过某些改动。阿帕斯檀跋学派法经的形成则稍为晚些，可能是在公元前一千年代之末（或许当公元前三世纪）。

译文据《古代世界史资料选读》单卷本第78—82页，参照《东方圣书》第二卷的英译本。

（1）各瓦尔那，他们的义务和职业

阿帕斯檀跋 I.11,1

3. 瓦尔那有四，即婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。
4. 他们之中，每前一（瓦尔那）都生来就高于后一（瓦尔那）。
5. 除首陀罗和犯罪的人以外，〔一切瓦尔那的成员〕，〔从事〕传

授学生,研究吠陀,燃燒圣火^①,都应得好报。

6. 首陀罗的〔义务〕是为其他瓦尔那服务。

7. 〔他們为之服务的〕瓦尔那越高,功劳也就越高。

乔达摩 X:

50. 首陀罗〔属于〕第四瓦尔那,仅有一生^②。

51. 他的〔义务〕是誠实、恭順和正直。

53. 实行葬仪。

54. 供养自己的寄食者。

55. 只同自己的妻子一起生活。

56. 为高等瓦尔那服务。

57. 他应力求从他們^③那里得到生活資料;

58. 这些瓦尔那成員已經不能再用的鞋子、雨伞、衣服和席子;

59. 吃他們的殘羹剩飯。

60. 并且靠手工业生活;

61. 如果他不能劳动了,他所投身受保护的高等瓦尔那成員應該扶助他,

64. 而他也就成为高等瓦尔那成員的。

阿帕斯檀跋 II. 2, 4:

19. 如果首陀罗来作客,那末应先給他作工,然后让他吃飯。

20. 否則达薩^④應該从国王的仓库中拿出〔食物〕,然后接待首陀罗作宾客。

阿帕斯檀跋 II. 5, 10:

① 指的是成立私人家庭和从事家务。

② 属于首陀罗以外三个瓦尔那的人,称为再生,首陀罗为一生。

③ 指高等瓦尔那。

④ 此处“达薩”一詞显然是指奴隶。

4. 婆罗門的本分的职业是：研究、教育、自己和他人的祭祀、分发和接受布施、获得遗产和征收田地的收成。

5. 并〔征收〕别的不屬任何人的东西。

6. 刹帝利的〔本分的职业〕，除研究、为他人祭祀与接受布施外，与婆罗門同。此外应增加执掌政权和担当战士。

7. 吠舍的〔本分的职业〕，除执掌政权和担当战士外，与刹帝利同。不过这里应增加农业、畜牧业和商业。

乔达摩 X：

1. 一切再生的人都应学习、为自己祭祀并分发布施。

2. 此外，婆罗門还应为他人祭祀，并接受布施。

5. 〔婆罗門也可以从事〕农业和商业，只要他不亲自执行〔与这些职业有关的〕工作。

6. 放債謀利也是如此。

（2）收入和賦稅

乔达摩 X：

40. 婆罗門的补充收入是接受布施。

41. 刹帝利的是战争卤获品。

42. 吠舍和首陀罗的是工錢。

乔达摩 X：

24. 农民把〔收成〕的十分之一、八分之一或六分之一作为賦稅繳給国王。

25. 有些人认为，牲畜与黄金的十五分之一^①〔被征为賦稅〕。

^① 据英譯本为五十分之一。

26. 在商业中征收十二分之一^①。
27. 根、果、花、药草、蜂蜜、肉、草和木柴征收十六分之一^②。
31. 每个手工业者每月应〔为国王〕工作一〔天〕。
32. 这是指依自己劳动为生的人。
33. 也适用于船和車的所有者。
35. 商人应把一种商品比市价便宜卖给〔国王〕。

(3) 犯罪的惩罚

乔达摩 X XII:

1. 惩罚如下:
2. 杀害婆罗門者应该毁损自己、并三次投入火中。
3. 或者成为武装的人战斗的靶子。
4. 或者立誓守戒,〔只〕到乡村行乞十二年,手里随带一只床腿和一个头骨,并宣布自己的罪恶。
5. 如果他遇到三个高等瓦尔那中的一人, 他应伸直四肢躺在路上。
6. 如果他〔在十二年中〕, 白天站着, 夜里坐着, 早晨、正午和晚上沐浴, 就可以除罪。
7. 或者, 如果他救了一个婆罗門的生命。
8. 或者, 如果他至少有三次夺回〔并归还〕被盗窃的财产。
14. 杀一个刹帝利, 〔应立〕誓守戒六年, 并交出一千头母牛和一头公牛。
15. 〔杀〕一个吠舍, 〔应同样立誓守戒〕三年, 并交出一百头母

① 据英译本为二十分之一。

② 据英译本为六十分之一。

牛和一头公牛。

16. [杀]一个首陀罗, [应同样立誓守戒]一年, 并交出十头母牛和一头公牛。

阿帕斯檀跋 II. 10, 27:

14. 首陀罗说了前三个瓦尔那中一个正直人的坏话, 就应割掉他的舌头。

15. 在谈话中, 在道路上, 在车上, 在坐着时等等, 首陀罗自己 [同前三瓦尔那成员] 平起平坐, 就应受鞭打。

16. 如果他犯了杀人罪或盗窃罪, 或者把土地占为己有, 那末他的财产应被没收, 而他本人也应受到最重的惩罚。

阿帕斯檀跋 II. 11, 28:

1. 如果任何一个人领取田地而不耕作, 因而没有收成, 那末如果他富有, 他必须交出预期的收成 [的价值]。

2. 从事农业的工作者如果不做自己的工作, 他应受到鞭打。

3. 这一规则也适用于牧人。

4. 并应夺去他的畜群。

(4) 财产继承条例

阿帕斯檀跋 II. 6, 14:

1. 生前应把自己的财产均分给诸子, 唯阉人、疯子和瓦尔那外的人除外。

2. 如无儿子, 则分与近亲。

3. 如无近亲, [继承人] 则为灵魂的导师。如无灵魂导师, 则门徒得取去 [财产], 并把它用在 [死者] 的宗教事务上, 或者自己使用。

4. 或者让女儿 [继承]。

5. 如果没有上述这一切人,继承权则为国王所得。

(刘家和译, 录自《世界古代史史料选辑》上册第 246—251 页)

四、《本生经》

《本生经》^①是菩萨成佛以前的转生故事集, 其中记有古代印度社会生活的某些情况。《本生经》编成于公元前一千年代后期, 但到公元后最初几世纪, 才具有现在的形式。它是用巴利文^②写成的。这里选录《本生经》的两篇。

译文据《古代世界史资料选读》单卷本第 82—85 页。

(1) 《本生经》第 179 篇

从前, 当贝拿勒斯是在布拉马达它治下的时候, 菩萨生在旃荼罗瓦尔那^③里。他长大了的时候, 有一次为了某种原因而出去旅行。他随身带了吃的饭和一篮子食品。

这时, 贝拿勒斯住着一个年轻的婆罗门, 名叫卡达迦马。他出身于北印度的上等的婆罗门家庭。他也出发旅行, 但是既没有带饭, 也没有带食品篮子。两个人在行军用的大道上遇到了。年轻的婆罗门问菩萨: “你是那个瓦尔那出身的?” “我是旃荼罗”, 他回答后并问青年的婆罗门: “那末你出身于那个瓦尔那?” 那青年答道: “我出身于北方的一个婆罗门家庭”。“好, 一道走吧”。他们说了这样的话就继续前进。

① 《本生经》收入巴利文佛经第二类第五部第十集。

② 巴利文佛经所用的巴利语, 是公元前一千年代后半叶的通用语言。

③ 这是佛教史料上对低等瓦尔那的称呼, 又译为贱民。